

Пальчук Герман, ИВТ 2.1

Мировые информационные ресурсы и цифровые библиотеки

Инвариантное задание 11. Нарушения в использовании программных продуктов.

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
1	Незаконное использование программы для ЭВМ без согласия правообладателя: воспроизведение, распространение экземпляров и т.п. (в т.ч. «пиратские» копии)	Гражданская; дополнительно возможна уголовная , если действия образуют состав преступления (в частности ст. 146 УК РФ — при крупном ущербе и иных условиях)	Суд обязывает прекратить нарушение и восстановить прежнее положение; возместить убытки (включая упущенную выгоду и доходы, полученные нарушителем); по выбору правообладателя — компенсация по ст. 49 Закона «Об авторском праве и смежных правах» в пределах от 10 до 50 000 МРОТ по усмотрению суда; дополнительный штраф 10% с суммы, присуждённой в пользу истца; конфискация незаконных экземпляров, уничтожение или передача правообладателю; конфискация оборудования и материалов , использовавшихся для изготовления и тиража контрафакта
2	Ввоз в Российскую Федерацию экземпляров программ, изготовленных без разрешения правообладателей	Гражданская; уголовная — при наличии состава преступления (в т.ч. ст. 146 УК РФ)	Прекращение нарушения, восстановление положения, возмещение убытков, компенсация (в том числе по ст. 49 Закона об авторском праве в указанных пределах), штраф 10% с присуждённой суммы, конфискация контрафактных экземпляров, их уничтожение или передача правообладателю, конфискация средств изготовления
3	Присвоение авторства и иное незаконное использование объектов авторского права при крупном ущербе	Уголовная (ст. 146 УК РФ)	Наказание, предусмотренное ст. 146 УК РФ ; при совокупности с другими преступлениями — совокупное назначение наказания

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
4	Продажа, сдача в прокат или иное незаконное коммерческое использование контрафактных экземпляров программ (программы для ЭВМ приравнены к литературным произведениям по ст. 7 Закона «Об авторском праве и смежных правах»)	Административная (ст. 150.4 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях; позже нормы перенесены в КоАП РФ)	Штраф гражданам от 5 до 10 МРОТ , должностным лицам от 10 до 20 МРОТ , конфискация контрафакта; при повторе в течение года — от 10 до 20 МРОТ (граждане) и от 30 до 50 МРОТ (должностные) с конфискацией; уничтожение изъятого или передача правообладателю
5	Ложные сведения об изготовителе и месте производства на экземпляре, введение потребителя в заблуждение при продаже	Административная (ст. 150.4 КоАП РСФСР — наряду с продажей контрафакта)	Штраф от 5 до 10 МРОТ (граждане) / от 10 до 20 МРОТ (должностные), конфискация ; при повторе в течение года — от 10 до 20 МРОТ (граждане) / от 30 до 50 МРОТ (должностные), конфискация
6	Уничтожение или изменение знака охраны авторского или смежных прав на экземпляре	Административная (ст. 150.4 КоАП РСФСР)	Штраф от 5 до 10 МРОТ (граждане) / от 10 до 20 МРОТ (должностные), конфискация ; при повторе — от 10 до 20 / от 30 до 50 МРОТ соответственно; уничтожение изъятого или передача правообладателю

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
7	Недобросовестная конкуренция при продаже нелицензионных программ, в том числе с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (Закон о конкуренции)	Меры федерального антимонопольного органа (обязательные предписания и контроль их исполнения)	По предписанию: прекратить нарушение, восстановить положение, изменить или расторгнуть договор, перечислить в федеральный бюджет прибыль от нарушения, реорганизация , иные действия по предписанию
8	Незаконное использование чужого товарного знака и сходных обозначений (в т.ч. неоднократно или с крупным ущербом)	Уголовная (ст. 180 УК РФ)	Наказание по ст. 180 УК РФ ; крупный ущерб оценивают по размеру вреда (в том числе ориентир от порядка 10 МРОТ), числу потерпевших, тяжести последствий
9	Создание, использование или распространение вредоносных программ (ведущих к уничтожению, блокированию, копированию информации, сбоям в работе ЭВМ или сети)	Уголовная (ст. 273 УК РФ)	Наказание по ст. 273 УК РФ ; если одновременно выполняются другие составы — ответственность также по соответствующим статьям УК РФ

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
10	Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); нарушение правил эксплуатации ЭВМ или сети с тяжкими последствиями (ст. 274 УК РФ)	Уголовная	Наказание по ст. 272 или ст. 274 УК РФ в зависимости от деяния; при нескольких составах — совокупное наказание